

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2446/2530

นาย ตาม ใจ ขำ ภ โตะ  
นาย พันส สิมะเสถียร

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 84

การกระทำของข้าราชการที่จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2522 มาตรา 15 จะต้องเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่าจำเลยเป็นปลัดกระทรวงการคลัง และเป็นประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยตำแหน่งไม่ได้บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างไร การให้ข่าวแก่นักหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อในสมัยที่โจทก์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารดังกล่าวตามที่โจทก์กล่าวในฟ้อง เป็นการกระทำในหน้าที่ของจำเลยหรือไม่ และการให้ข่าวเช่นนั้นเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ฟ้องโจทก์จึงบรรยายไม่ครบองค์ประกอบของความผิด เป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตาม ป.วิ.อ.มาตรา 158(5).

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี โจทก์เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด จำเลย

เป็นปลัดกระทรวงการคลังและเป็นประธานธนาคารดังกล่าว ก่อนการเลือกตั้งจำเลย  
ให้ข่าวแก่นักหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการปลี่ยนสินเชื่อของโจทก์เป็นเหตุให้ประชาชนเข้าใจ  
ว่าโจทก์ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่มิชอบและทำให้โจทก์ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้  
วางใจจากประชาชน เป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอ  
ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พุทธศักราช2522 มาตรา 15, 84

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การกระทำของข้าราชการที่จะเป็นความผิดตามพระราช  
บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2522 มาตรา 15 นั้นจะ  
ต้องเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคุณหรือเป็นโทษ  
แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องเพียงว่า จำเลยมีตำแหน่ง  
เป็นปลัดกระทรวงการคลังและเป็นประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย  
จำกัด โดยตำแหน่งไม่ได้บรรยายว่า จำเลยมีหน้าที่อย่างไร การให้ข่าวแก่นักข่าว  
หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการปลี่ยนสินเชื่อในสมัยที่โจทก์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้  
จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ตามที่โจทก์กล่าวในฟ้อง เป็นการกระทำในหน้าที่  
ของจำเลยหรือไม่ และการให้ข่าวเช่นนั้นเป็นการใช้อำนาจใดตำแหน่งโดยไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมายอย่างไร ฟ้องโจทก์จึงบรรยายไม่ครบองค์ประกอบของความผิด เป็น

ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ศาล  
ล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จีวะชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |